ESTATUTO

TERNO MOÇAMBIQUE ESTRELA GUIA

DA FUNDAÇÃO

Terno Moçambique Estrela Guia, será denominação da razão social e será definidas oficialmente pela agremiação supracitada, entidade de caráter cultural com abrangência na área religiosa e social, fundada em 09 de Janeiro de 2004 (oficialmente) e a entidade desenvolverá suas atividades na sede própria, localizada na Rua Do Dólar, nº. 290, Bairro São Jorge nesta cidade de Uberlândia-MG, estando a agremiação devidamente constituída de acordo com as leis que regem a constituição no País e registros em Cartório de Títulos e Documentos, além do extrato deste documento publicado no Diário oficial de Minas Gerais, ficando a entidade regida pelo teor deste Estatuto unanimemente aprovado pela Assembléia Geral.

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA E DURAÇÃO DA ENTIDADE

Art. 1°- O Terno Moçambique Estrela Guia, constituído oficialmente em 09 de Janeiro de 2.004, **CNPJ: 06.207.190/0001-07**, após vários anos de existência com inscrição e participação nos desfiles promovidos pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, de cunho cultural, educativo, esportivo e filantrópico, com autonomia administrativa, financeira, duração por tempo indeterminado, número ilimitado de sócios e sede neste Município.

Art. 2° - O Terno Moçambique Estrela Guia reger-se-á pelo presente estatuto e demais atos baixados por sua Diretoria.

CAPÍTULO II
DA SEDE E FORO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 3°- O Terno Moçambique Estrela Guia terá sua sede na Rua Do Dólar, Nº. 290, bairro São Jorge, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais e foro na Comarca desta cidade.

§1° A sede desta Entidade poderá ser modificada por Decisão da Diretoria, com a devida comunicação do novo endereço a todos os associados e às entidades a ela ligadas.

§2° Ficará facultada a abertura do estabelecimento para extensão de suas atividades em número indeterminado, em qualquer parte do território nacional.

CAPÍTULO III
DA FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO

Art. 4°- A Instituição terá como finalidade:

I- Promover e regulamentar a apresentação do Terno representado por seus componentes fardados em qualquer festividade de caráter oficial, religiosa ou folclórica ou em atendimento a convites de co-irmãs, de Secretarias Municipais (cultura) ou entidades congêneres;

II- Zelar pelo interesse de seus membros e componentes, propiciando-lhes o acesso à cultura, história, música, cursos de qualificação, campanhas promovidas pela Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e etc, instalando convenientemente sua sede ou quartel, instituídas atividades promocionais festivas permitidas por lei em colaboração com as autoridades constituídas.

III- Promover e divulgar as atividades do Terno de forma válida e eficaz;

IV- Apoiar e incentivar projetos sociais, culturais, esportivos, educacionais e economia solidaria;

V- Realizar atividades culturais, religiosas, recreativas, esportivas e sociais ligadas ao congado, tanto no âmbito Interno, quanto Externo, individualmente ou com a colaboração de entidades congêneres.

VI- Proteção à família, maternidade ou velhice;

VII- Promoção e integração ao mercado de trabalho;

VIII- Assistência ao migrante;

IX- Programa de atendimento a pessoas portadoras de deficiências físicas, gestantes, (mães solteiras) e idosos;

X- Programa de atendimento a criança e ao adolescente em regime meio aberto (creches e centro de formação);

XI- Colocação familiar;

XII- Abrigo;

XIII- Liberdade assistida e;

XIV- Semi-liberdade e internação.

Parágrafo Único - Todos os serviços prestados nos atendimentos destinados as finalidades são de caráter inteiramente gratuito.

CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS E DEVERES DA ASSOCIAÇÃO

Art. 5° - São prerrogativas da Entidade, representar e defender perante as autoridades governamentais ou não, os interesses dos seus componentes, sem prejuízo dos direitos a eles inerentes de agir individualmente neste sentido.

Art. 6° - São deveres da Associação:

I- Manter serviços de apoio aos componentes, visando garantir o reconhecimento e a preservação do valor real de suas tradições;

II- Promover campanhas, através de reuniões, encontros, festivais e seminários, esclarecendo e conscientizando seus componentes e comunidade acerca de seus legítimos direitos;

III- Denunciar às autoridades municipais, estaduais e federais competentes e à imprensa quaisquer atos fraudulentos, ilegais ou discriminatórios que possam vir a prejudicar ou denegrir, por qualquer forma, seus componentes;

IV- Promover eventos e cursos para seus associados e comunidade.

CAPÍTULO V
DO QUADRO SOCIAL

Art. 7° - O Terno Moçambique Estrela Guia será constituído pelos instrutores, praticantes e demais simpatizantes adeptos que promovam a cultura no município de Uberlândia.

Art. 8° - O quadro social do Terno Moçambique Estrela Guia compõe-se das seguintes categorias de associados:

a) Associados Fundadores;
b) Associados Efetivos;
c) Associados Vitalícios.

§ 1° - São Associados fundadores todos os que assinaram a ata de constituição da Associação.

§ 2° - São Associados efetivos todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem admitidos como tais, podendo ser pessoa física ou jurídica;

§ 3° - Serão proclamados Associados Vitalícios aqueles com mais de 20 (vinte) anos de efetiva contribuição e participação junto ao Terno;

CAPÍTULO VI
DA ADMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS

Art. 9° – Poderão filiar-se ao Terno Moçambique Estrela Guia quaisquer pessoas, sem distinção de cor, sexo, nacionalidade, profissão, credo religioso ou Político-Partidário, através da apresentação do interessado por membro efetivo do Terno, cuja indicação será efetuada através de carta devidamente assinada e encaminhada ao Presidente a fim de que aprove ou não.

Art. 10 - Poderá ser excluído do quadro social da entidade o associado que praticar atos incompatíveis com os objetivos da mesma, mediante deliberação de dois terços de Assembléia Geral convocada especificamente para este fim.

Art. 11 - É passível de exclusão do quadro social o associado que:

I. Desacatar a Assembléia Geral, a Diretoria ou suas deliberações;
II. Tiver má conduta ou procedimento inadequado que venha a comprometer o nome do Terno;
III. Cometer falta contra o patrimônio moral ou material do Terno;
IV. Transgredir o presente Estatuto e Regime Interno, contrariar qualquer norma do presente Estatuto.

§ 1° - A exclusão do quadro social será definida pela Diretoria, após ouvir o associado, oportunizando ao mesmo, direito à ampla defesa.

§ 2° - O associado excluído do quadro social poderá reingressar, a critério da Diretoria, desde que se reabilite da falta cometida.

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 12 - São direitos dos associados:

I. Participar das missões e demais atividades constituídas pela entidade;
II. Participar das reuniões e Assembléias;
III. Tomar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais;
IV. Usufruir de todos os benefícios que a Entidade oferecer;
V. Requerer à Diretoria, com um mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados votantes, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, justificando-a;
VI. Assistir as reuniões da Diretoria, podendo intervir, pela ordem, nos debates e apresentar propostas de interesse social, sem direito a voto nas deliberações da Diretoria;

Art. 13 - São deveres dos associados:

II. Respeitar e fazer cumprir a disposições deste Estatuto;
III. Acatar as decisões das Assembléias e da Diretoria;
IV. Prestigiar a Entidade por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito de suas tradições;
V. Zelar sempre pelo bom nome do Terno;
VI. Não se pronunciar, nem tomar decisões em nome da Entidade sem prévio conhecimento e expressa concordância de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da Diretoria;
VII. Denunciar qualquer transgressão deste Estatuto à Diretoria;
VIII. Apresentar, em assembléia, denúncia de irregularidades na gestão da Diretoria.

CAPÍTULO VIII
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, SUA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA

SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO

Art. 14 - São órgãos responsáveis pela Administração do Terno Moçambique Estrela Guia:
a) a Assembléia Geral;
b) a Diretoria;
c) o Conselho Fiscal.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

RTDPJ
Nº DE PROTOCOLO
3359145
Nº DE REGISTRO
6765
CONFERIDO POR
CINTIA MATIAS ALVES

SEÇÃO II
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art.15- A Assembléia Geral é órgão soberano do Terno Moçambique Estrela Guia, constituída por todos os sócios de direito reconhecidos.

Art. 16 – A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente e extraordinariamente, devendo tomar decisões dentro dos limites da suas competências, observadas as normas legais.

Art. 17 - Compete à Assembléia Geral:

I- eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II- decidir sobre as alterações do estatuto;
III- decidir sobre a conveniência de alienar, hipotecar ou permutar bens patrimoniais e;
IV - deliberar sobre os programas ou projetos de atendimento.

Art. 18 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao ano e nela serão tomadas deliberações referentes à:

I. Apreciar o relatório anual da Diretoria;
II. Avaliar a situação da Diretoria no cumprimento das finalidades estatutárias;
III. Avaliar a situação da Diretoria com autenticação e firma reconhecida em cartório.
IV. Dar posse à Diretoria e ao Conselho Fiscal;

Art. 19 - A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente quando convocada pela maioria de seus membros.

Art. 20 - Terão Competência para convocar a Assembléia Geral:

I- o Presidente, e na sua ausência o secretário;
II- por requerimento de 50% dos sócios quites com as obrigações estatutárias.

Art. 21 - A Convocação da Assembléia Geral será feita mediante edital, o qual devera ser fixado na sede da instituição, publicado na imprensa local ou ser publicado a outros meios convenientes com antecedência mínima de 15 dias úteis.

Art. 22 - A Assembléia instalar-se-á na primeira Convocação e com a presença da maioria dos sócios que possuem condições de votar conforme exigência do Regimento Interno e em segunda chamada com qualquer número de presentes.

Art. 23 - Os associados assinarão o livro de presenças a cada Assembléia Geral.

Art. 24 - As deliberações serão tomadas por voto direto e pessoal do titular, ou ainda por voto secreto, quando assim o entender a Diretoria, sendo permitido o voto por procuração, neste último caso, sendo limitada à 2 (duas) procurações por associado em dia com suas obrigações estatutárias.

Art. 25 - A destituição da Diretoria será deliberada em Assembléia Geral com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA, REPRESENTAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Art. 26- A Administração da entidade será exercida por uma diretoria constituída pelos seguintes cargos:

I- Presidente;
II- Diretor Cultural;
III- Secretário;
IV- Tesoureiro;
V- Conselho Fiscal, composto por um membro

§ 1°- Serão condições básicas para o bom fundamento da entidade, a rigorosa observância dos pré-requisitos exigidos pelo Estatuto, com base nos princípios da moral e compreensão de todos no que refere a Direitos e Deveres.

Art. 27 – Os cargos da Diretoria, exceto o de Presidente, serão preenchidos através de eleição direta, por voto secreto ou aclamação, em Assembléia Geral, designada para este fim.

§1° – O cargo de Presidente será vitalício, conforme a tradição do congado.

§2° - No caso de falecimento do Presidente, o cargo será transmitido para seu herdeiro legítimo de acordo com a tradição.
§3° - Na tradição caso o presidente quiser desligar-se da presidência o cargo será transferido para algum herdeiro legítimo ou terá poderes para indicar uma pessoa de sua confiança .
Art. 28 – Os membros da Diretoria, salvo o Presidente, exercerão mandato de 04 (quatro) anos, prorrogáveis por igual período por deliberação da Diretoria.

Art. 29 – No caso de vacância de um dos cargos da Diretoria, a substituição será feita em Assembléia Extraordinária previamente convocada para este fim e aprovação dos diretores, cabendo ao Presidente, em caso de empate, a decisão final., podendo os diretores atuarem em até dois cargos dentro da diretoria.

Art. 30 - Nenhum cargo da diretoria será remunerado, sendo os mesmos a titulo GRACIOSO.

Parágrafo único - As atividades dos diretores e conselheiros ou instituidores, bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitos, sendo-lhes vedado o direito de receberem qualquer tipo de remuneração, salário, exceto ajuda de custo para cursos ligados ao Congado, viagens, oficinas.

Art. 31- Compete à Diretoria

I. Colaborar para que a fraternidade impere entre todos os adeptos e seus familiares;
II. Com a Secretaria de Cultura e demais órgãos públicos, desde que não acarrete nenhum prejuízo a entidade de ordem financeira, visando mútua colaboração em atividade de interesse comum;
III. Promover assistência social em todos os sentidos aos associados e dependentes;
IV. Conciliar os interesses dos filiados e autoridades constituídas;
V. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o Relatório Anual;
VI. Admitir e demitir funcionários;
VII. Elaborar Regimento Interno, instruções e demais diretrizes internas que deverão ser aprovadas pela Assembléia Geral.

§ Único - A diretoria reunir-se á quando necessário convocado pelo Presidente ou qualquer de seus membros.

Art. 32 - Compete ao Presidente:

I. Representar a entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno;
III. Presidir a Assembléia Geral;
IV. Convocar e presidir as reuniões da diretoria;
V. Supervisionar os negócios das instituições, mantendo-os em ordem e encaminhando as deliberações a um resultado rápido e conveniente;
VI. Assinar contratos, convênios, cheques, angariar recursos e outros;
VII. Assinar em cartório procuração, para pessoa da sua confiança, possa representá-lo .

Art. 33- Compete ao Diretor Cultural:

I. Substituir o Presidente em faltas ou impedimentos ou no caso de morte deste, até que seu legitimo herdeiro tenha condições de assumir;
II. Assumir o mandado, em caso de vacância até seu término;
III. Elaborar projeto, Coordenar e executar , quando for convocado.

Art. 34- Compete ao Secretário

I. Secretariar as reuniões da diretoria e Assembléia, redigir as atas, ofícios, cartas e tudo que requerer o setor burocrático e passar todas as informações pertinentes a área de abrangência do ranking.
II. Na ausência do Presidente convocar reuniões ordinárias e extraordinárias

Art. 35 - Compete ao Tesoureiro:

I. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados (filiados), rendas, auxílios, e donativos, mantendo em dia a escrituração;
II. Apresentar relatórios e balancetes à diretoria e à Assembléia Geral, sempre que solicitado, bem como ao Conselho Fiscal, semestral ou anualmente;

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 36- O Conselho Fiscal será constituído por 1 (um) conselherio , eleito pela Assembléia Geral;

§ 1º- O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria;

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Art. 37- Compete ao Conselho Fiscal:

I. Examinar os livros e escrituras da entidade;

RTDPJ
Nº DE PROTOCOLO
3359145
Nº DE REGISTRO
6765
CONFERIDO POR
CINTIA MATIAS ALVES

CAPITULO IX
DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO

Art. 38- O patrimônio da entidade será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, acervo histórico, instrumentos, semoventes, ações e apólices da dívida pública.

Art. 39- A instituição será mantida através de recursos próprios, angariados através de contratos celebrados, contribuições e/ou doações advindas do poder público ou de instituições privadas, campanhas, promoções, leilões, bingos, rifas, doações, cachês por apresentações, promoções de eventos e outras atividades de que participar.

Art. 40- As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção dos objetivos institucionais no território nacional à entidade ou órgão de pesquisas e regates da cultura da congada.

CAPITULO X
DAS INSÌGNIAS DA SOCIEDADE

Art. 41- A insígnia que identifica a agremiação ou sociedade, será um emblema ou estandarte que será constituído pelas cores padrões do Terno alaranjado, azul e branco, tendo as inicias bordada com as seguintes letras "M.E.G". Já as mulheres, além das cores padrão, poderão usar cores diversas.

§ Único - O Terno terá como personalidade rítmica à toada de "Moçambique".

CAPÍTULO XI
DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS E DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 43 - Este Estatuto somente poderá ser alterado através de Assembléia Geral Extraordinária, com a aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados.

Art. 44- A Associação poderá ser extinta por deliberação de pelo menos 2/3 dos Associados, em Assembléia Geral.

Art. 45- No caso de dissolução da instituição os bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins e que seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS ou entidade pública.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46 – A prestação de contas obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. Serão adotadas práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório, dando-se publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, sendo levados, ao término da gestão, à Assembléia Geral para aprovação.

art. 47 – O associado ao efetuar sua inscrição declara estar ciente e de pleno acordo com as normas contidas neste estatuto.

Art. 48 - Os casos omissos a este Estatuto serão resolvidos por ato da Diretoria, desde que não contrariem as normas legais relativas à espécie.

Art. 49 – O associado poderá se desligar quando ele achar necessário, enviando uma carta a diretoria sem obrigatoriedade de registro em cartório.

Art. 50 – Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela entidade.

Art. 12 – De acordo com a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, no artigo 33 da Lei mencionada exige que conste de forma expressa no estatuto social que a "OSC":
I. Tem objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II. Possui Conselho Fiscal ou órgão fiscalizador equivalente, com capacidade para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
III. Em caso de dissolução da "OSC", o respectivo patrimônio líquido deve ser transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei n°13.019/14 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta.
IV. Possui normas de "prestação de contas sociais" que devem ser seguidas pela "OSC" as quais devem determinar, no mínimo:

a) que a entidade observa os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

b) que a entidade dá publicidade no encerramento do exercício fiscal ao relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, às certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço/FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão.

Art. 52 - Este Estatuto entrará em vigor a partir da data de sua aprovação.

3º Serviço Notarial

Uberlândia 20 de Novembro 2023

Presidente : Elenion Euripedes Campos

RTDPJ
Nº DE PROTOCOLO
3359145
Nº DE REGISTRO
6765
CONFERIDO POR
CINTIA MATIAS ALVES

CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
3º Serviço Notarial de Uberlândia
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
ELENION EURIPEDES CAMPOS **********
em testemunho da verdade.
Uberlândia, 22/11/2023 13:40:25 DEBORA 17370
SELO DE CONSULTA: GYZ49949
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5659.3094.2842.0811
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
Bel Joaquim Gervásio de Gouveia - Escrevente Auxiliar
Emol:R$7,44 TFJ:R$2,31 Total:R$9,75 ISS:R$0,14
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABL024534